Đề số 27 (án hôn nhân giữa anh Thanh và chị Hồng)

Câu hỏi 1:

Những vấn đề cần trao đổi với anh Thanh trước khi khởi kiện:

- Đề nghị trình bày rõ về những vấn đề dẫn đến mâu thuẫn của hai vợ chồng
- Cung cấp các giấy tờ cần thiết như: Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gia đình, giấy khai sinh của các con, giấy tờ liên quan đến tài sản của hai vợ chồng…
- Trình bày rõ về các loại tài sản chung cũng như TS riêng của hai vợ chồng, các khoản nợ hay các khoản cho vay nếu có, nguồn gốc của các loại tài sản và yêu cầu của anh Thanh đối với các loại tài sản đó.
- Tìm hiểu về tình cảm của các con đối với bố mẹ cũng như của bố mẹ đối với các con. Yêu cầu về việc nuôi con.

Câu 2:

Quan điểm về hướng giải quyết quan hệ hôn nhân trong vụ án này?

- Giải quyết cho ly hôn vì: mục đích của hôn nhân không đạt, mâu thuẫn trầm trọng, không thể cải thiện được, bất đồng về quan điểm nuôi dạy con.

Câu 3:

Bạn có đồng ý với quan điểm của anh Thanh không?

Không đồng ý. Vì căn cứ để giải quyết là LHNGĐ chứ không phải căn cứ vào tình cảm chủ quan.

Câu 4:

Quan điểm của bạn về tài sản chung của vợ chồng anh Thanh?

Chia theo luật hôn nhân gia đình

Câu 5:

Tòa án có giải quyết các khoản tiền nợ trong vụ án ly hôn của anh Thanh và chị Hồng hay không?

Có nếu các bên có yêu cầu

Câu: 6

Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản nợ của vợ chồng anh Thanh?

Tòa án sẽ không xem xét giải quyết các khoản nợ trên vì các bên không có yêu cầu.

Câu 7:

Ý kiến của bạn về vấn đề trên?

Tòa án không cần phải đưa vụ án ra xét xử vì các bên đã thỏa thuận được với nhau.

Câu 8:

Bạn hãy giúp chị Hồng thực hiện đề nghị của chị?

Mã số: LS.DS/TN-28/240

----------*----------

Bà Lê Thị Ngọc Vân và ông Nguyễn Minh Hải đăng ký kết hôn trên cơ sở tự nguyện theo giấy đăng ký 79 quyển 1/89 ngày 07/12/1989 tại UBND phường 17, quận P thành phố HCM. Bà Vân và ông Hải có một con chung là Nguyễn Khánh Nguyên (sinh năm 1991).

Theo bà Vân: Ông Hải sống ích kỷ, không quan tâm, không tin tưởng vào vợ vì vậy vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn được, tình cảm ngày càng